



SZKOLENIE DLA PRACODAWCY

Zatrudniam młodocianego w przyuczeniu zawodowym — kompletny przewodnik od zera dla pracodawcy, który nigdy wcześniej tego nie robił

Ten przewodnik prowadzi Cię przez cały proces zatrudnienia pracownika młodocianego (15–18 lat) w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy, który równocześnie uczy się w szkole i ma wynagrodzenie rozliczane godzinowo. Idziemy krok po kroku — dokładnie w takiej kolejności, w jakiej będziesz się z tym mierzyć w praktyce.

⚠ Zasada nadrzędna, którą warto zapamiętać na start: młodociany to nie jest "mniejszy dorosły pracownik". To osoba objęta szczególną ochroną prawa pracy — jeśli kiedykolwiek się wahasz, czy coś jest dozwolone, zakładaj, że nie, i sprawdź przepis.

ETAP 1 Zanim w ogóle podpiszesz cokolwiek

Czy ta osoba może być zatrudniona?

- ukończyła co najmniej 15 lat, a nie ukończyła 18 lat, (art. 190 K.p.)
- ukończyła co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową, (art. 191 § 1 pkt 1 K.p.)
- ma aktualne świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża jej zdrowiu — bez tego nie wolno jej zatrudnić. (art. 191 § 1 pkt 2 K.p.)

Osoby niespełniające tych warunków (np. młodsze niż 15 lat) mogą być zatrudnione tylko w wąskich, wyjątkowych sytuacjach opisanych w przepisach — jeśli trafi się taki przypadek, potraktuj go indywidualnie i sprawdź dokładnie warunki, zanim cokolwiek podpiszesz.

art. 191 § 2¹–2⁷ K.p.

Czy Ty możesz szkolić młodocianego?

To jest krok, o którym najczęściej zapominają pracodawcy "pierwszy raz". Aby prowadzić przygotowanie zawodowe młodocianego (w tym przyuczenie), Ty osobiście — albo osoba, którą wyznaczysz do bezpośredniego nadzoru nad młodocianym — musisz mieć kwalifikacje wymagane dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (określone w przepisach o praktycznej nauce zawodu).

⚠ Jeśli Ty ani nikt w Twojej firmie nie ma takich kwalifikacji — nie możesz jeszcze podpisać umowy. Sprawdź najpierw, czy spełniasz ten warunek, albo wyznacz osobę, która go spełnia.

□ Zanim zaczniesz formalności, skontaktuj się z lokalną Ochotniczą Hufcą Pracy (OHP), izbą rzemieślniczą (jeśli jesteś rzemieślnikiem) lub urzędem pracy — pomogą sprawdzić wymogi i poinformują o możliwym dofinansowaniu (patrz Etap 10).

Skąd bierze się młodociany?

Możesz albo zrekrutować kandydata samodzielnie, albo przyjąć ucznia skierowanego przez szkołę zawodową/branżową — w tym drugim przypadku zwykle konieczne jest też porozumienie ze szkołą w sprawie praktycznej nauki.

ETAP 2 Podpisanie umowy

Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego zawiera się na piśmie, zawsze bezpośrednio z młodocianym (nie z rodzicem).

Co musi zawierać umowa

- że chodzi o przyuczenie do wykonywania określonej pracy (a nie naukę zawodu), (art. 195 § 1 pkt 1 K.p.)
- czas trwania i miejsce odbywania przyuczenia, (art. 195 § 1 pkt 2 K.p.)
- sposób dokształcania teoretycznego (czyli jak wygląda nauka w szkole), (art. 195 § 1 pkt 3 K.p.)
- wysokość wynagrodzenia. (art. 195 § 1 pkt 4 K.p.)

Co do zasady umowę zawiera się na czas nieokreślony, ze wskazaniem w niej okresem przyuczenia. Umowę na czas określony można zawrzeć tylko w szczególnych przypadkach przewidzianych w przepisach wykonawczych (np. gdy zatrudniasz więcej młodocianych, niż wynika to z realnych potrzeb zakładu).

⚠ Niedopuszczalne jest zawieranie w takiej umowie klauzul zobowiązujących młodocianego do przepracowania określonego czasu po zakończeniu przyuczenia albo do zwrotu kosztów przygotowania zawodowego w razie wcześniejszego rozwiązania umowy. Taki zapis w umowie nie ma mocy prawnej.

Zgłoszenie do ZUS

Młodocianego zgłaszasz do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (emerytalne, rentowe, chorobowe) tak jak każdego innego pracownika — to Twój standardowy obowiązek jako płatnika składek.

ETAP 3 Pierwszy dzień pracy

- badanie lekarskie wstępne — musi się odbyć, zanim dopuścisz młodocianego do jakiegokolwiek pracy, (art. 201 § 1 K.p.)
- poinformowanie młodocianego oraz jego przedstawiciela ustawowego (rodzica/opiekuna) o ryzyku zawodowym związanym z pracą i o zasadach ochrony przed zagrożeniami, (art. 201 § 3 K.p.)
- zapoznanie młodocianego z przepisami BHP obowiązującymi na danym stanowisku (jak każdego nowego pracownika),
- upewnienie się, że młodociany nie będzie wykonywał żadnych prac z wykazu prac wzbronionych młodocianym. (art. 204 K.p.)

⚠ Wykaz prac wzbronionych młodocianym określa rozporządzenie Rady Ministrów. Zanim przydzielisz młodocianemu jakiegokolwiek zadanie — zwłaszcza związane z maszynami, wysokością, substancjami niebezpiecznymi czy dźwiganiem — sprawdź, czy nie jest ono na tej liście.

ETAP 4 Ile godzin może pracować — czas pracy na co dzień

⚠ Uwaga na częstą pomyłkę: limity "12 godzin tygodniowo / 2 godziny w dniu zajęć szkolnych" dotyczą WYŁĄCZNIE umów o prace lekkie (art. 200² K.p.). Twój młodociany jest w przyuczeniu zawodowym, więc obowiązują go inne, ogólne normy czasu pracy dla młodocianych — opisane poniżej.

Sytuacja	Zasada
Wiek do 16 lat	maks. 6 godzin na dobę
Wiek powyżej 16 lat	maks. 8 godzin na dobę
Czas nauki szkolnej	wlicza się do czasu pracy, niezależnie kiedy przypada
Dzień pracy dłuższy niż 4,5 h	obowiązkowa nieprzerwana przerwa 30 minut (wliczana do czasu pracy)
Nadgodziny	całkowity zakaz
Praca w porze nocnej (co do zasady 22:00–6:00)	całkowity zakaz
Przerwa obejmująca porę nocną	min. 14 godzin nieprzerwanie
Odpoczynek tygodniowy	min. 48 godzin nieprzerwanie, musi obejmować niedzielę

ETAP 5 Ile i jak płacić

Minimalne wynagrodzenie za przyuczenie do wykonywania określonej pracy wynosi 7% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z poprzedniego kwartału (ogłaszanego przez Prezesa GUS). To stawka jednolita — nie rośnie z "latami nauki" jak przy pełnej nauce zawodu.

§ 20 rozporządzenia Rady Ministrów z 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

Okres	Minimalne wynagrodzenie miesięczne (7%)
01.03.2026 – 31.05.2026	643,85 zł
01.06.2026 – 31.08.2026	669,40 zł
od 01.09.2026	646,32 zł (aktualne)

Stawka aktualizuje się co kwartał wraz z komunikatem GUS — przed każdą wypłatą sprawdź bieżącą kwotę.

Ponieważ rozliczacie się godzinowo: podzielcie kwotę minimalną za dany kwartał przez liczbę godzin pracy młodocianego wynikającą z jego indywidualnego rozkładu w danym miesiącu (uwzględniającego godziny nauki) — to da Wam stawkę godzinową. Przy pełnym miesiącu wypłacona kwota nie może wyjść niżej niż minimum z tabeli.

☐ Zapisz sposób przeliczania stawki godzinowej wprost w umowie lub regulaminie wynagradzania — unikniesz sporu przy niepełnych miesiącach (choroba, ferie, początek/koniec zatrudnienia w trakcie miesiąca).

Pamiętaj też o obowiązkowych składkach ZUS od tego wynagrodzenia — tak jak przy każdym innym pracowniku.

Termin wypłaty i dokumentowanie odbioru wynagrodzenia

Wynagrodzenie wypłaca się co najmniej raz w miesiącu, w stałym, z góry ustalonym terminie — dokładnie tak samo jak każdemu innemu pracownikowi. Jeśli wynagrodzenie jest płatne z dołu, musi trafić do pracownika najpóźniej w ciągu pierwszych 10 dni kolejnego miesiąca kalendarzowego. Jeśli ustalony dzień wypłaty wypada w dzień wolny od pracy (sobota, niedziela, święto), wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.

art. 85 K.p. — te ogólne zasady wypłaty wynagrodzenia stosuje się też do umów z młodocianymi, ponieważ do umowy o przygotowanie zawodowe stosuje się przepisy o umowach na czas nieokreślony (art. 194 K.p.).

☐ Termin wypłaty ustala się raz i konsekwentnie go trzymasz — z miesiąca na miesiąc, z roku na rok. Przykład: jeśli w regulaminie wynagradzania zapiszesz, że pensja za dany miesiąc jest płatna do jego ostatniego dnia (np. wynagrodzenie za lipiec 2026 r. — do 31 lipca 2026 r.), to ta sama zasada obowiązuje w kolejnych latach na tych samych warunkach (wynagrodzenie za lipiec 2027 r. — do 31 lipca 2027 r., i tak dalej). Ta data powinna być zgodna z terminem wskazanym na liście płac.

☒ Jeżeli wypłacasz wynagrodzenie w gotówce, a nie przelewem, musisz mieć pisemne pokwitowanie odbioru — podpisane przez młodocianego (to on jest stroną umowy i osobą uprawnioną do odbioru swojego wynagrodzenia, nie rodzic). Brak takiego potwierdzenia to jeden z pierwszych elementów, których szuka Państwowa Inspekcja Pracy przy kontroli dokumentacji płacowej.

☐ Jeśli to możliwe, wypłacaj wynagrodzenie przelewem na konto młodocianego (może mieć własne konto bankowe dla nieletnich) — to automatycznie daje Ci dowód wypłaty i eliminuje ryzyko braku pokwitowania.

ETAP 6 Współpraca ze szkołą i kształcenie

- młodociany ma obowiązek kształcić się aż do ukończenia 18. roku życia, (art. 197 § 1 K.p.)
- musisz zwolnić go od pracy na czas potrzebny do udziału w obowiązkowych zajęciach szkolnych, (art. 198 K.p.)
- jeśli przyuczenie nie zakończy się przed 18. urodzinami — obowiązek kształcenia może zostać odpowiednio przedłużony. (art. 199 K.p.)

□ Poproś na starcie o plan lekcji młodocianego i aktualizuj go na bieżąco (zwłaszcza po zmianach semestralnych) — to podstawa do ułożenia jego grafiku pracy zgodnie z limitami z Etapu 4.

ETAP 7 Kiedy dać urlop, a kiedy nie

To jeden z najczęstszych błędów pracodawców, więc krótkie przypomnienie zasady: dla ucznia urlop wypoczynkowy jest ustawowo przypisany do ferii szkolnych.

Sytuacja	Decyzja
Prawo do urlopu już nabyte + trwają ferie	MUSISZ udzielić urlopu
Prawo do urlopu nabyte, ale trwa rok szkolny (są zajęcia)	NIE udzielaj zwykłego urlopu — poczekaj do ferii
Prawo jeszcze nienabyte + trwają ferie + jest wniosek	MOŻESZ (fakultatywnie) dać urlop zaliczkowo
Prawo nienabyte + trwa rok szkolny	brak podstawy do udzielenia urlopu
Uczeń szkoły dla pracujących, wniosek o urlop bezpłatny na ferie	MUSISZ udzielić (łącznie z wypoczynkowym max. 2 miesiące)

art. 205 K.p.

A co z wakacjami konkretnie? (2 miesiące wolnego od szkoły)

To jest punkt, o którym sam bym nie pomyślał, gdybym pierwszy raz zatrudniał młodocianego: "wakacje" nie są osobną kategorią prawną — to po prostu jeden z rodzajów ferii szkolnych (obok ferii zimowych i innych przerw w nauce). Zasada z art. 205 § 3 K.p. jest dokładnie taka sama jak dla każdych innych ferii. Nie ma osobnego, "letniego" reżimu.

⚠ Kluczowy niuans: obowiązek dotyczy tylko przysługującego wymiaru urlopu, a NIE całych dwóch miesięcy wakacji. Jeśli młodocianemu przysługuje np. 26 dni roboczych urlopu, musisz je zmieścić gdzieś w okresie wakacji (lub rozłożyć między wakacje i inne ferie w ciągu roku) — ale nie musisz dawać wolnych wszystkich dwóch miesięcy.

- dni urlopu ponad przysługujący wymiar = zwykły czas pracy — młodociany normalnie pracuje na zasadach z Etapu 4 (6h/8h na dobę, zależnie od wieku),
- skoro w wakacje nie ma zajęć szkolnych, znika ograniczenie wynikające z wliczania czasu nauki do czasu pracy — może więc pracować pełny dobowy wymiar godzin, bez "ucinania" go przez lekcje, (art. 202 § 3 K.p. (a contrario))
- urlop można podzielić na części i nie trzeba dawać go w jednym ciągu — jeśli dzielisz, co najmniej jedna część powinna wynosić nie mniej niż 14 dni kalendarzowych; resztę możesz elastycznie rozłożyć między wakacje a inne ferie w ciągu roku. (art. 205 § 5 K.p. w zw. z działem VII K.p.)

Osobna sprawa to dodatkowy urlop bezpłatny "do 2 miesięcy" z art. 205 § 4 K.p. — to NIE jest ogólna zasada dla wszystkich na wakacje. Dotyczy wyłącznie młodocianego będącego uczniem szkoły dla pracujących (wieczorowej/zaocznej), i to tylko na jego wniosek. Jeśli Twój młodociany uczy się w trybie dziennym w zwykłej zawodowce/szkole branżowej, ten przepis go nie obejmuje — przysługuje mu wyłącznie zwykły urlop wypoczynkowy w wymiarze 12/26/20 dni.

□ W praktyce: latem planujesz urlop w wymiarze, który faktycznie przysługuje młodocianemu (np. 26 dni), a na pozostałą część wakacji układasz normalny grafik pracy — pamiętając, że bez zajęć szkolnych możesz teraz wykorzystać jego pełny dobowy limit godzin.

ETAP 8 Zdrowie i bezpieczeństwo w trakcie zatrudnienia

- okresowe i kontrolne badania lekarskie w trakcie całego zatrudnienia (nie tylko na starcie), (art. 201 § 1 K.p.)
- jeśli lekarz stwierdzi, że praca zagraża zdrowiu młodocianego — musisz zmienić rodzaj pracy, a gdy to niemożliwe, niezwłocznie rozwiązać umowę i wypłacić odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, (art. 201 § 2 K.p.)

- stały zakaz przydzielania prac z wykazu prac wzbronionych młodocianym. (art. 204 K.p.)

ETAP 9 Dokumentacja, którą musisz prowadzić

- ewidencja pracowników młodocianych, (art. 193 K.p.)
- standardowe akta osobowe (umowa, badania lekarskie, szkolenia BHP, informacja o ryzyku zawodowym),
- dowody wypłaty wynagrodzenia i odprowadzonych składek ZUS — przydadzą się też, jeśli będziesz ubiegać się o refundację (Etap 10).

ETAP 10 Zakończenie współpracy i dodatkowe korzyści

Kiedy można rozwiązać umowę za wypowiedzeniem

Tylko w czterech przypadkach:

- młodociany nie wypełnia obowiązków z umowy lub obowiązku doksztalcania, mimo zastosowania środków wychowawczych,
- ogłoszono upadłość lub likwidację zakładu pracy,
- reorganizacja zakładu uniemożliwia dalsze prowadzenie przyuczenia,
- stwierdzono nieprzydatność młodocianego do pracy objętej przyuczeniem.

art. 196 K.p.

Dodatkowo: jeśli rodzic/opiekun uzna, że stosunek pracy sprzeciwia się dobru młodocianego, może — za zezwoleniem sądu opiekuńczego — rozwiązać umowę w jego imieniu.

Warto wiedzieć: możliwość refundacji

☐ Pracodawca zatrudniający młodocianego w celu przygotowania zawodowego (w tym przyuczenia) może ubiegać się o refundację wypłaconych wynagrodzeń i składek ZUS ze środków Funduszu Pracy. Wniosek składa się do właściwej wojewódzkiej komendy Ochotniczych Hufców Pracy (OHP), za pośrednictwem lokalnego centrum edukacji i pracy młodzieży. Warunki, limity liczby młodocianych objętych refundacją i listy zawodów kwalifikujących się do refundacji zmieniają się i różnią regionalnie — warto sprawdzić to na starcie, najlepiej przed podpisaniem umowy z młodocianym.

Najczęstsze błędy pracodawców — czego unikać

- dawanie urlopu wypoczynkowego w trakcie roku szkolnego zamiast czekać na ferie,
- zlecanie nadgodzin albo pracy w porze nocnej,
- dopuszczenie do pracy bez aktualnego badania lekarskiego,
- brak osoby z kwalifikacjami instruktora praktycznej nauki zawodu nadzorującej młodocianego,
- wypłacanie wynagrodzenia poniżej aktualnej stawki 7% (lub nieaktualizowanie jej po zmianie komunikatu GUS),
- brak prowadzonej ewidencji pracowników młodocianych,
- przydzielanie zadań z wykazu prac wzbronionych młodocianym,
- umieszczanie w umowie klauzul o obowiązkowym przepracowaniu okresu po przyuczeniu lub zwrocie kosztów,
- mylne założenie, że młodociany ma "wolne całe wakacje" — w rzeczywistości poza przysługującym wymiarem urlopu normalnie pracuje,
- wypłacanie wynagrodzenia bez stałego, ustalonego terminu albo brak pokwitowania odbioru przy wypłacie gotówkowej.

Ściągawka — co robić i kiedy

Moment	Co zrobić
Przed podpisaniem umowy	sprawdź wiek, wykształcenie, świadectwo lekarskie kandydata oraz własne kwalifikacje instruktorskie
Podpisanie umowy	forma pisemna, 4 obowiązkowe elementy treści, zgłoszenie do ZUS
Przed pierwszym dniem pracy	badanie wstępne, informacja o ryzyku zawodowym (też dla rodzica), szkolenie BHP
Na bieżąco, co miesiąc	układanie grafiku wg limitów godzin i planu lekcji, wypłata wynagrodzenia wg aktualnej stawki 7% w stałym, ustalonym terminie, z pokwitowaniem odbioru (jeśli gotówka)
W trakcie roku szkolnego	zwalnianie na obowiązkowe zajęcia, brak urlopu wypoczynkowego (poza wyjątkami)
W okresie ferii szkolnych	udzielenie należnego urlopu wypoczynkowego (obowiązkowo, jeśli prawo nabyte)
Cyklicznie	badania okresowe/kontrolne, aktualizacja stawki wynagrodzenia po komunikacie GUS
Przy zakończeniu współpracy	sprawdzenie, czy zachodzi jedna z 4 przesłanek rozwiązania umowy

Ten przewodnik nie zastępuje przepisów prawa ani indywidualnej porady prawnej — w razie wątpliwości warto skonsultować się z Państwową Inspekcją Pracy, lokalnym OHP lub prawnikiem specjalizującym się w prawie pracy.